



EWE NETZ GmbH · Postfach 25 01 · 26015 Oldenburg

Windpark Lamstedt GbR
Sönke-Nissen-Koog 58
25821 Reußenköge

EINGEGANGEN
2.8. Nov. 2008

EWE NETZ GmbH
Netzvertrieb
Cloppener Straße 302
26133 Oldenburg

Telefon: (04 41) 48 08-1532
Telefax: (04 41) 48 08-1595
E-Mail: harald.doernfelder@ewe.de

Internet: www.ewe-netz.de
E-Mail: info-netz@ewe.de

Ihre Zeichen und Nachricht vom

EWE NETZ

Datum

Harald Dörnfelder / Dö

21. November 2008

Vereinbarung zum Anschluss und Betrieb einer Windenergieanlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

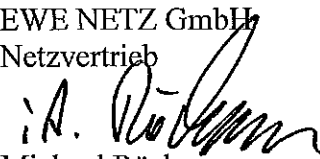
wir danken für die Übersendung der unterzeichneten Vereinbarung zum Anschluss und Betrieb einer Windenergieanlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz.

Als Anlage erhalten Sie die von uns gegengezeichnete Ausfertigung für Ihre Unterlagen.

Zukünftig werden wir den Vertrag unter der Nummer **6115 9112 0700** führen.

Mit freundlichen Grüßen

EWE NETZ GmbH
Netzvertrieb


Michael Röckmann


Harald Dörnfelder

Anlage



**Vereinbarung zum Anschluss und Betrieb einer Windenergieanlage
nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)**
(Anschluss an das Mittelspannungsnetz der EWE NETZ GmbH)

Anlagenbetreiber

Name: Windpark Lamstedt GbR
Anschrift: Sönke-Nissen-Koog 58
25851 Reußenköge
nachstehend „Betreiber“ genannt

und der Netzbetreiber

EWE NETZ GmbH, Cloppenburg Str. 302, 26133 Oldenburg

nachstehend „EWE NETZ“ genannt

vereinbaren:

Betreibererklärung

Der Betreiber erklärt Anlagenbetreiber im Sinne des § 3 Abs. 3 des EEG vom 21.07.04 für nachfolgend genannte Anlage zu sein und somit Anspruch auf Vergütung nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 21.07.2004 zu haben.

Anlagenart

Windpark

Standort der Anlage

**Windpark Lamstedt
21769 Lamstedt**

Herstellung der Anschlussanlage

Die Anschlussanlage ist gemäß Anschlussvertrag (Angebot vom 07.07.06/ Auftrag vom 29.08.2006) hergestellt.

Leistung der Anlage:

22.000 KW

Übergabestelle

Gemäß dem o.g. Anschlussvertrag ist die Übergabestelle wie folgt definiert:
An den oberen Einfahrkontakten des 20 kV-Leistungsschaltfeldes im UW Hemmoor

Spannung und Frequenz der Einspeisung:

20.000 Volt, 50 Hertz

Messung

Die Messeinrichtung zur Zählung der eingespeisten Energie ist entsprechend dem o.g. Anschlussvertrag ausgeführt.

Für den Fall, dass zur Bestimmung des Vergütungsanspruches an jeder Einzelanlage Messeinrichtungen installiert werden, obliegt dies dem Betreiber.

Termin der Inbetriebnahme der Anlage:

siehe Inbetriebnahmeprotokoll

Dr

Betrieb der Anlage

Die Anlage wurde bzw. wird unter Einhaltung der „Richtlinie für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dem Mittelspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens“ mit der Ergänzung zur Richtlinie vom 01.10.2004 sowie der technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz errichtet und betrieben. Im Verhältnis vom Netzbetreiber zum Anlagenbetreiber gelten die nachstehend aufgeführten Bestimmungen sinngemäß :
 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) § 13 Elektrische Anlage, § 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage, §15 Überprüfung der elektrischen Anlage, § 20 Technische Anschlussbedingungen, § 22 Mess- und Steuereinrichtungen, § 23 Zahlung, § 28 Gerichtsstand.
 Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) § 20 Nachprüfung, § 21 Vorgehen bei Messfehlern
 Stromgrundversorgungsverordnung (GVV) § 18 Berechnungsfehler

Abrechnung

EWE NETZ wird die Vergütung der eingespeisten elektrischen Energie nach dem EEG in jeweils gültiger Fassung vornehmen. Das Rechnungsjahr läuft vom 01. Januar bis 31. Dezember. Ablesung und Abrechnung werden monatlich durchgeführt. Am Monatsende wird der Zählerstand festgestellt und anschließend eine Gutschrift über die eingespeiste Energie erstellt.

Grundlage für die Ermittlung der Vergütung ist das Messergebnis der Übergabemesseinrichtung. Die Messergebnisse der einzelnen Messeinrichtungen an den einzelnen Windenergieanlagen dienen lediglich der Aufteilung der in das Netz eingespeisten Gesamtmenge. Sofern aufgrund unterschiedlicher Inbetriebnahmejahre der Einzelanlagen unterschiedliche Vergütungssätze entstehen, stellt der Betreiber EWE NETZ die erforderlichen Daten zur Aufteilung zur Verfügung.

Bei der Vergütung für Strom aus Windenergie zahlt EWE NETZ nach fünf Jahren gerechnet ab Inbetriebnahme den verringerten Vergütungsbetrag gemäß §10(1) EEG, falls der Betreiber nicht den Nachweis erbringt, dass der Anspruch auf die höhere Vergütung für eine bestimmte Anzahl von Monaten weiter besteht. Als Nachweis gilt ein von einem Wirtschaftsprüfer erstelltes Testat.

- ☐ Der Betreiber bestätigt hiermit, dass er Unternehmer i. S. der UStG ist und die Umsatzsteuer für die Stromeinspeisevergütung an das Finanzamt abführt. Zu dem ermittelten Entgelt für die Einspeisung elektrischer Energie in das Netz von EWE NETZ wird die Umsatzsteuer von der EWE in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe zusätzlich vergütet.

Steuernummer (inkl. Länderschlüssel): _____/_____/_____/_____

Falls die Eigenerzeugungsanlage Teil eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ist und der Anlagenbetreiber einen verringerten Steuersatz gemäß § 24, Absatz 1 Nr. 3. UstG zahlt, informiert er EWE NETZ gesondert. Ebenso informiert er EWE NETZ, falls er aus anderen Gründen einen verringerten Steuersatz zahlt.

- ☐ Der Betreiber bestätigt hiermit, dass er nicht Unternehmer i. S. der UStG ist und die Umsatzsteuer für die Stromeinspeisevergütung somit auch nicht an das Finanzamt abführt. Zu dem ermittelten Entgelt für die Einspeisung elektrischer Energie in das Netz von EWE NETZ wird von EWE NETZ keine Umsatzsteuer zusätzlich vergütet.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bankverbindung

Commerzbank Hamburg	200 400 50	32 86 10 53 81
_____	_____	_____
Bank	Bankleitzahl	Kontonummer

Der Anlagenbetreiber ist bis auf Widerruf damit einverstanden, dass eventuelle Forderungen aus der Abrechnung der Einspeisevergütung von diesem Konto abgebucht werden.

Handwritten signature



Sonstige Bestimmungen

Jede Änderung, die den Inhalt dieser Vereinbarung betrifft, wird der Betreiber unverzüglich EWE NETZ schriftlich mitteilen.

Für die Dauer der Vereinbarung gelten die Bestimmungen des EEG in jeweils gültiger Fassung.

Die Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann vom Betreiber mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Eine Kündigung ist schriftlich zu erklären.

Der Betreiber und EWE NETZ sind berechtigt und bei Veräußerung ihrer Anlage verpflichtet, die Vereinbarung auf ihre Rechtsnachfolger zu übertragen, sofern nicht gegen deren technische oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit begründete Einwendungen erhoben werden können. Der Betreiber wird von seinen Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nur dann befreit, wenn der Nachfolger den Eintritt in die Vereinbarung schriftlich erklärt.

Ruppberg 19.11.2008
Ort, Datum

[Signature]
Windpark Lamstedt GbR

Oldenburg, 21. November 2008

EWE NETZ GmbH
i.V. [Signature] i.V. [Signature]

[Signature]
[Signature]